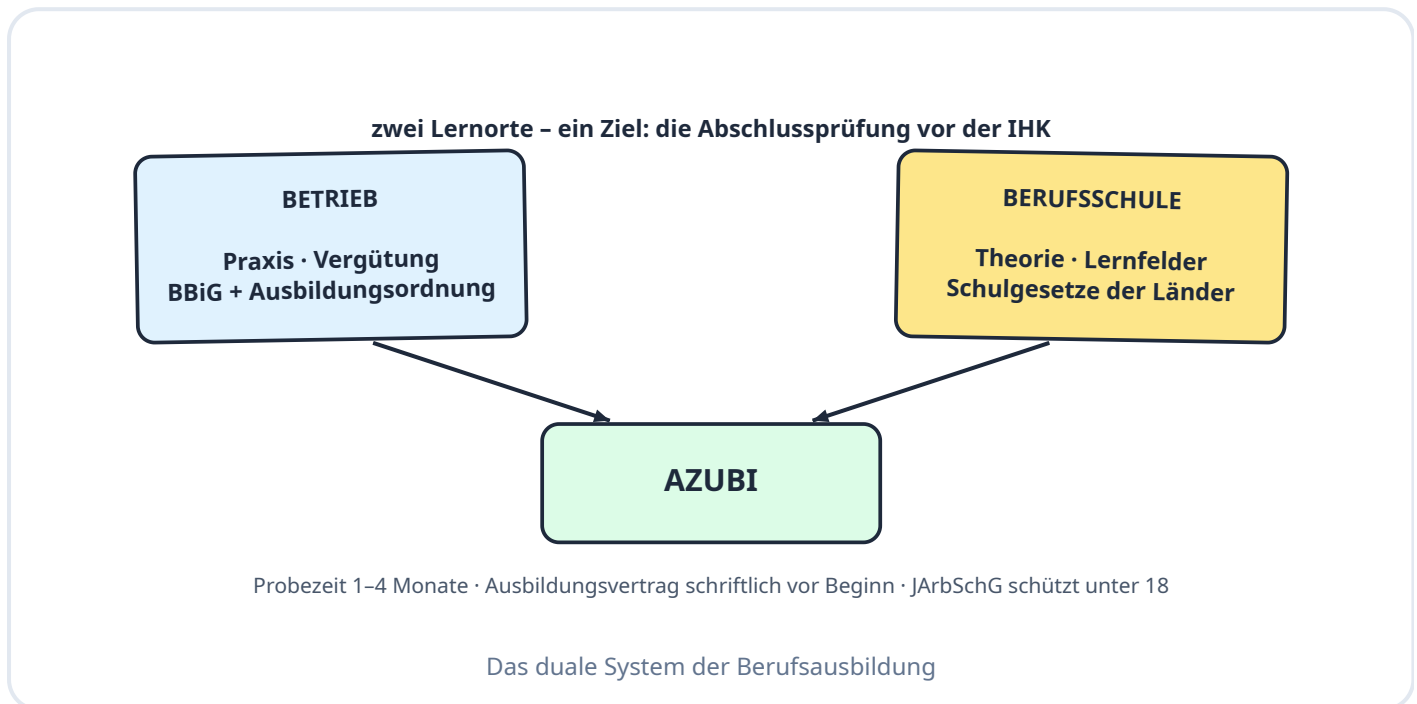


Berufsausbildung und Arbeitsrecht

Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungsvertrag sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung.

 In 15 von 16 Aufgabensammlungen geprüft



Rechtsgrundlagen der Ausbildung

- **Berufsbildungsgesetz (BBiG):** Pflichten von Azubi und Betrieb, Ausbildungsvertrag, Zeugnis, Prüfung, gestrecktes Prüfungsverfahren.
- **Ausbildungsordnung** (VO über die Berufsausbildung): Inhalte/Struktur des Berufs, Prüfungsbereiche.
- **Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG):** Schutz Jugendlicher **bis zum vollendeten 18. Lebensjahr** (Urlaub, Arbeitszeit, Freizeit).

Ausbildungsvertrag – Pflichten

Pflichten des Azubi: sorgfältig lernen, Weisungen/Ordnung befolgen, Berichtsheft (Ausbildungsnachweis) führen, Verschwiegenheit. **Unzulässig** ist z. B. eine Klausel, die den Azubi nach der Prüfung zum Weiterarbeiten im Betrieb zwingt.

Nicht zwingend nötig für die Wirksamkeit: eine Meldung des Vertrags bei der Agentur für Arbeit. Nötig sind hingegen Schriftform, Eintrag ins Ausbildungsverzeichnis der Kammer und Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (bei Minderjährigen).

Jugendarbeitsschutz

- **Urlaub (§ 19 JArbSchG):** nach Alter zu Jahresbeginn – 30/27/25 Werktage (unter 16/17/18). Anteilig: Werktage/12 × Beschäftigungsmonate.
- **Tägliche Freizeit (§ 13):** mindestens **12 Stunden** ununterbrochen. Beispiel: Arbeitsende 13:00 + 12 h + Schulbeginn 07:30 → verpflichtbar bis 19:30 Uhr am Vortag.

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die JAV vertritt Jugendliche/Azubis. Bei Betriebsratssitzungen hat sie **Teilnahme-** und **Stimmrecht**, wenn Angelegenheiten überwiegend die von ihr vertretenen Beschäftigten betreffen (§§ 60, 67 BetrVG).

Kündigung und Kündigungsschutz

Eine Kündigung braucht immer die **Schriftform** (§ 623 BGB) — E-Mail oder mündlich sind unwirksam.

- **Ordentliche Kündigung:** mit Frist. Grundfrist § 622 BGB: **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende**; sie verlängert sich für den Arbeitgeber mit der Betriebszugehörigkeit (z. B. 2 Jahre → 1 Monat, 10 Jahre → 4 Monate, 20 Jahre → 7 Monate, jeweils zum Monatsende).
- **Außerordentliche (fristlose) Kündigung** (§ 626 BGB): nur aus **wichtigem Grund** (z. B. Diebstahl), innerhalb von **2 Wochen** nach Kenntnis.

Das **Kündigungsschutzgesetz** gilt in Betrieben mit **mehr als 10 Arbeitnehmern** nach **6 Monaten** Betriebszugehörigkeit. Eine ordentliche Kündigung muss dann sozial gerechtfertigt sein:

1. **personenbedingt** (z. B. dauerhafte Krankheit),
2. **verhaltensbedingt** (z. B. wiederholtes Zuspätkommen — vorher **Abmahnung** nötig!),
3. **betriebsbedingt** (z. B. Auftragsmangel — mit **Sozialauswahl**: Alter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltungspflichten, Schwerbehinderung).

Besonderer Kündigungsschutz: Schwangere, Eltern in Elternzeit, Schwerbehinderte, Betriebsratsmitglieder und Auszubildende nach der Probezeit. Gegen eine Kündigung hilft nur die **Kündigungsschutzklage** beim Arbeitsgericht — innerhalb von **3 Wochen**.

Tarifvertrag, Betriebsrat und Mitbestimmung

Tarifautonomie (Art. 9 GG): Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände (oder einzelne Arbeitgeber) handeln Tarifverträge **ohne staatlichen Eingriff** aus.

- **Lohn-/Gehaltstarifvertrag:** Entgelthöhe, kurze Laufzeit.
- **Manteltarifvertrag:** Rahmenbedingungen wie Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungsfristen — lange Laufzeit.
- Während der Laufzeit gilt die **Friedenspflicht** (kein Streik über geregelte Themen). Das **Günstigkeitsprinzip** erlaubt einzelvertraglich nur Abweichungen **zugunsten** des Arbeitnehmers.

Der **Betriebsrat** vertritt die Belegschaft: wählbar ab **5 wahlberechtigten Arbeitnehmern**, Wahl **alle 4 Jahre**. Seine Rechte sind gestuft:

Stufe	Beispiel
Mitbestimmung (soziale Angelegenheiten, § 87 BetrVG)	Beginn/Ende der Arbeitszeit, Urlaubsgrundsätze, Verhaltenskontrolle
Mitwirkung/Anhörung (personelle Angelegenheiten)	Anhörung vor jeder Kündigung — sonst ist sie unwirksam
Information (wirtschaftliche Angelegenheiten)	Wirtschaftsausschuss ab 100 Arbeitnehmern

Merke: Die **JAV** (Jugend- und Auszubildendenvertretung) arbeitet mit dem Betriebsrat zusammen und vertritt alle unter 18 bzw. Azubis unter 25.

Sozialversicherung: die fünf Säulen

Die gesetzliche Sozialversicherung schützt Arbeitnehmer vor den großen Lebensrisiken. Beiträge zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich **je zur Hälfte (paritätisch)** — Ausnahme: die Unfallversicherung trägt der **Arbeitgeber allein**.

Säule	Träger	Beitragssatz (2026, ca.)
Krankenversicherung	Krankenkassen	14,6 % + kassenindividueller Zusatzbeitrag
Pflegeversicherung	Pflegekassen	3,6 % (Zuschlag für Kinderlose)
Rentenversicherung	Deutsche Rentenversicherung	18,6 %
Arbeitslosenversicherung	Bundesagentur für Arbeit	2,6 %
Unfallversicherung	Berufsgenossenschaften	nur Arbeitgeber (branchenabhängig)

- **Versicherungspflichtig** sind alle Arbeitnehmer und Auszubildenden ab dem ersten Tag.
- Die **Beitragsbemessungsgrenze** deckelt den beitragspflichtigen Verdienst; oberhalb der **Versicherungspflichtgrenze** (Krankenversicherung) ist ein Wechsel in die private Krankenversicherung möglich.
- **Minijobs** (bis zur Geringfügigkeitsgrenze) sind für Arbeitnehmer weitgehend abgabenfrei; es besteht Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit.

Merke: „**KV-PV-RV-AV-UV**“ — und nur die **Unfallversicherung** zahlt der Betrieb allein (zuständig: Berufsgenossenschaft, auch für Arbeits- und **Wegeunfälle**).

Eselsbrücken

- JArbSchG gilt bis 18 – 'Jugend endet mit der Volljährigkeit'.
- Tägliche Freizeit für Jugendliche: '12 Stunden Pause müssen sein' (§ 13 JArbSchG).
- Ausbildungsvertrag: kein Zwang zum Bleiben – eine 'Bleibeklausel' nach der Prüfung ist unwirksam.

✓ Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Bis zu welchem Alter gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz?
- ☐ Wie viel Freizeit muss ein Jugendlicher nach Arbeitsende mindestens haben?
- ☐ Welche Ausbildungsvertragsklausel verstößt gegen das Gesetz?
- ☐ Wann hat die JAV bei Betriebsratssitzungen Stimmrecht?
- ☐ Welche drei Kündigungsgründe kennt das Kündigungsschutzgesetz — und wann ist vorher eine Abmahnung nötig?
- ☐ Welche fünf Säulen hat die Sozialversicherung und welche zahlt der Arbeitgeber allein?

📝 Meine Notizen

🎬 Video & 🎧 Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde → Unterricht